

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2096/2530	อัยการ ศาลแขวง พระนคร เหนือ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาว นิภาพร รุ่งเรืองศิรินนท์	โจทก์
	นาย พัน ศักดิ์ เทียน ทองคำ	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2, มาตรา 4, มาตรา 30

พ.ร.บ.จรรยาบรรณ พ.ศ.2522 มาตรา 43

ความผิดตามพระราชบัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2522 เป็นความผิดที่รัฐมีหน้าที่ดำเนินการกับผู้กระทำผิดผู้เสียหายซึ่งถูกจำเลยขับรถชนมิใช่ผู้เสียหายในความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าว การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้เสียหายเข้าร่วมเป็นโจทก์เป็นการมิชอบ ศาลฎีกาให้ยกคำขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ของผู้เสียหายเฉพาะข้อหาตามพระราชบัญญัติจรรยาบรรณ

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยขับรถจักรยานยนต์ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังชนผู้เสียหาย เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 จำเลยให้การปฏิเสธ ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4), 157 ลงโทษตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 300 ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุก 3 เดือน จำเลยอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นางสาวนิภาพร รุ่งเรือง
ศิรินนท์ เข้าร่วมเป็นโจทก์ในข้อหาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
ด้วยนั้น เห็นว่า ความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าวเป็นความผิดที่รัฐมีหน้าที่ดำเนิน
การกับผู้กระทำผิดนางสาวนิภาพรจึงมิใช่ผู้เสียหายในความผิดข้อหาดังกล่าวที่จะขอ
เข้าร่วมเป็นโจทก์ได้

พิพากษายืน ให้ยกคำขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ของนางสาวนิภาพรรุ่งเรืองศิรินนท์
เฉพาะข้อหาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก"

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาอะพินธุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>